חוקי אֶשְׁנֻנָּה (אשנונה, המאה ה־19 לפנה"ס)

התיבור. אשנונה הייתה ממלכה על נהר הדיאלה, ממזרח לחֲדֶקֶל (צפונית־מזרחית לבגדאד של היום), עד שכבש אותה חמורבי מלך בבל. חוקיה – כשישים סעיפים קצרים – הם אוסף החוקים האכדי הקדום ביותר הידוע, קדום בדור או שניים מחוקי חמורבי. בראשם אין פרולוג של מלך המשבח את עצמו, אלא נוסחת תאריך בשומרית: "ביום … כאשר דָּדוּשָׁה עלה למלכות אשנונה ונכנס אל בית אביו" (דדושה מלך בערך 1800–1779 לפנה"ס). אחריה באים תעריף של מחירים (כמה שעורים, שמן, צמר, מלח, נחושת "בשקל כסף") ושל שכר (עגלה, ספינה ומלח, קוצר, חמור, שכיר); ואחריו החוקים: הנתפש בשדה ובבית ביום ובלילה, אשראי, ריבית ומשכון, מוהר ונישואים, השבוי והבורח, האמה ומגדלי הילדים, הפיקדון והשבועה בפתח מקדש האל תִּישְׁפַּךְ, גאולת בית, חבלות בגוף, דיני נפשות שעולים למלך, עבדים בורחים, השור הנגף, הכלב השוטה, הקיר הנוטה, הגירושין והנוצר שהתרשל.

למה הטקסט הזה כאן. בחוקי אשנונה נמצא החוק המסופוטמי הקרוב ביותר במלותיו לתורה: "אם שור את שור נגף והמית, את מחיר השור החי ואת בשר השור המת בעלי השור שניהם יחלוקו" (§53) – כמעט וְכִי יִגֹּף שׁוֹר אִישׁ אֶת שׁוֹר רֵעֵהוּ וָמֵת וּמָכְרוּ אֶת הַשּׁוֹר הַחַי וְחָצוּ אֶת כַּסְפּוֹ וְגַם אֶת הַמֵּת יָחֳצוּן (שמות כא:לה); ובחוקי חמורבי אין חוק כזה. סמוך לו – השור הנַּגָּף שהרובע הזהיר את בעליו, והכלב השוטה, שהמיתו איש או עבד (§54–§57, ↔ שמות כא:כח–לב, לו), והקיר הנוטה (§58, ↔ דברים כב:ח). ועוד: הגנב בלילה ובצהריים (§12–§13, ↔ שמות כב:א–ב), הנערה שהובל לה מוהר ונחטפה "בלי שאלת אביה ואמה" (§26, ↔ דברים כב:כג–כז), האשה שנתפשה "בחיק איש" (§28, ↔ דברים כב:כב), השבוי ששב לאשתו (§29, ↔ דברים כד:א–ד), השבועה של השומר (§36–§37, ↔ שמות כב:ו–י), הבית הנגאל (§39, ↔ ויקרא כה:כט), והדבר הגדול שעולה למלך (§48, ↔ שמות יח:כב; דברים א:יז). ובאותה מידה ההבדלים: כסף לכל איבר (אף, עין, שן, אוזן, אצבע, יד, רגל) במקום עַיִן תַּחַת עַיִן, מוות בקטטה שנפדה בשני שלישי מנה כסף, השור שאינו נסקל, העבד הנמלט שחייבים להחזירו. ההשוואה המלאה – בתרגום המוער ובמפתח ההקבלות (project.md ; ../parallels-index.md).

הטקסט והמהדורה. החוקים ידועים משני לוחות שנמצאו ב־1945–1947 בתל חרמל (שַׁדֵּפוּם העתיקה, בפאתי בגדאד), ונמצאים היום במוזיאון בבגדאד: **A** (IM 51059) ו־**B** (IM 52614), ומשבר שלישי (**C**) של §44–§47a. שני הלוחות אינם זהים: יש ביניהם הבדלי כתיב, מלים ואף סכומים, וב־A יש טעויות העתקה (כך בחוק על הכלב, §57, כתוב "נגף" במקום "נשך"). התרגום הוא מן הנוסח המשוחזר (composite) של CDLI P480696, שנבדק שורה אחר שורה מול A, B ו־C; מספרי השורות (1–195) הם של הנוסח המשוחזר, ומספרי החוקים (§1–§60, ובהם §9a, §18a, §47a) הם המספור המקובל (גצה, ירון). נוסחת התאריך (1–7) מתורגמת מן השומרית. כותרות הקבוצות והחוקים אינן במקור.

הסימנים. **[ ]** – משוחזר; **[...]** – חסר; **...** – סימנים שלא נקראו; **( )** – הוסף לשם הבנה; **?** – קריאה או משמעות לא ודאית; **...** – תרגום לא ודאי; **⟨ ⟩** – מה שהסופר השמיט (או החליף בטעות) והמהדירים השלימו; **("שָׁבוּר")** (§28) – הסופר העיד שהמקור שהעתיק היה שבור. כל שורה של התרגום היא שורה של המקור, ולכן המשפט העברי נמשך לעתים על פני כמה שורות.

המלים הקבועות. כמו בחוקי חמורבי (התרגום בקורפוס זה): "אם" – לכל *šumma*; "איש" – *awīlum*, "בן איש" – *mār awīlim*; "מְסֻכֵּן" – *muškēnum* (בן המעמד הנמוך יותר, התלוי בארמון; לא "עני"); "עבד", "אמה"; "ההיכל" – *ekallum*, הארמון; "ישקול" – *išaqqal* (תשלום בכסף שוקלים); "נגף", "נַגָּף" – *nakāpu*, *nakkāpû* (מאותו שורש כמו וְכִי יִגֹּף שׁוֹר); "המית" – *mâtu* Š, שמות כא:כט); "הרובע" – *bābtum*, השכונה; "נצר" – *naṣāru* (ולא "שמר"); "את חיי האל יזכיר" – השבועה (*nīš ilim zakāru*). **"ימות, לא יחיה"** – *imât ul iballuṭ*, נוסחת המוות של חוקי אשנונה (כמו כִּי מֵת אַתָּה וְלֹא תִחְיֶה, מלכים ב כ:א) – לא "יֻהֲרֵג" של חוקי חמורבי ולא "מות יומת" של התורה. "דין נפשות", "דבר נפשות" – *dīn napištim*, *awat napištim*. **מידות:** כור (*kurrum*, כ־300 ליטר) = 5 פָּרְסִיכְתּוּ (מידת PI, 60 ליטר) = 30 סאה (*sūtum*, 10 ליטר) = 300 קב (*qa*, כליטר); מנה (*manû*, כחצי ק"ג) = 60 שקל (*šiqlum*, כ־8.3 גרם); שקל = 180 "שעורות" (*uṭṭetum*, גרגרים).